

חוזה

שנערך ונחתם בתאריך 14.2.23

בין

גבעת שמואל החדשה בע"מ

מרח' יונתן נתניהו 11, אור יהודה

(להלן: "החברה")

לבין

רמאור בע"מ

התע"ש 20, כפר סבא

(להלן: "המתכנן")

הואיל: ובין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן נחתם ביום 1.7.2014 חוזה מתכנן בקשר עם פרויקט סביוני גבעת שמואל בגבעת שמואל (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט"), וכן נחתמה תוספת להסכם ביום 13.7.2021 (להלן: "התוספת להסכם") (להלן ההסכם והתוספת יקראו יחד: "הסכם הבסיס").

והואיל: וברצון הצדדים להמשיך את ההתקשרות על פי הסכם הבסיס גם במגרשים 1006-1007 בפרויקט, לפי תב"ע 427-0218768 (להלן: "מגרשים 1006-1007"), והכל בהתאם להסכמות בין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן כפי שמופיעות בהסכם הבסיס, למעט השינויים האמורים בחוזה זה:

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ותנאי מתנאיה.
2. הצדדים מסכימים כי האמור בחוזה זה בא לתקן ולשנות את הסכם הבסיס, המצ"ב כנספח א', אך ורק בסעיפים ו/או בהוראות שיתוקנו ו/או יווספו ו/או ימחקו בחוזה זה.
3. הסעיפים שיווספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בחוזה זה יגברו על האמור בהסכם הבסיס, וזאת למרות האמור בו. שאר תנאי הסכם הבסיס יישארו בתוקפם.
4. לכל מונח הנוכח בחוזה זה תהא המשמעות שניתנה לו בהסכם הבסיס ונספחיו, זולת אם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת.
5. כל הוראות הסכם הבסיס יחולו על חוזה זה, למעט השינויים המנויים להלן:
 - 5.1. סעיף 2.13 להסכם וסעיף 2.10 לנספח א' להסכם - יובהר כי התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת רוויט, במתודולוגיית בים, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי הרוויט של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה-BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.
 - 5.2. נספח ד' להסכם וסעיף 1 בתוספת להסכם - תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן במגרשים 1006-1007, תשלם החברה למתכנן סכום קבוע ומוחלט של 600 ₪ לכל יחידת דיור במבנה ראשוני ובמבנה חוזר וכן, סכום קבוע ומוחלט של 15 ₪ לכל מ"ר בנוי ומקורה (ברמת מעטפת) המשמש בלעדית את החלק של המסחר ו/או המשרדים בפרויקט וכן, סכום קבוע ומוחלט של 5 ₪/מ"ר לכל מ"ר בנוי

רקאוור בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

ומקורה מתחת למפלס הכניסה לבניינים, כשכל האמור בסעיף זה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע
ביום 15/7/2022.

6. יתר הוראות הסכם הבסיס, על נספחיו, יחולו בשינויים המחויבים.

ולראיה באו הצדדים על החתום :


רמאות בע"מ

המתכנן


גבעות שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677933

המזמין